

1500402-50.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269342/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA

PLANTÃO, 20615879 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2269342 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4802/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500402-50.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269342/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA

PLANTÃO, 20615879 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2269342 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4802/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE SOUZA ROSA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

26/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 DIAS DE ABRIL DE 2022, às 14h45, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes

presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Antonio Bandeira Neto, presente o acusado Wesley, presente sua defensora, a Dra. Maria Elisabeth Martins Scarpa, OAB nº 269410, presente o acusado Nivaldo e seu defensor, o Dr. Caio Marcelo Bastos Martani, OAB nº 226895. Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada dos réus com seus defensores, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento das testemunhas (Claudemir Aparecido Bassi), esta compromissada e advertida sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 201 do Código de Processo Penal, a qual respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, o(a) representante do Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva das demais testemunhas arroladas. Pelo MM Juiz foi dito: homologo as desistências requeridas. Em seguida, antes dos interrogatórios, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação dos acusados, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificados e cientificados do inteiro teor da acusação, bem como informados do direito de permanecerem calados (art. 186 do CPP), os acusados passaram a ser interrogados de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, responderam: depoimentos colhidos por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código de Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao(a) Promotor(a) de Justiça e depois aos Defensores, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código de Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Wesley de Souza Rosa e Nivaldo Martins, dando-os como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls. 136/139): Consta na denúncia, em síntese, que no dia 3 de outubro de 2021, na confluência da Rua Promissão com a Rua Rio Grande da Serra, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o acusado Wesley trouxe consigo 43 (quarenta e três) pinos de crack, 6 (seis) pinos de cocaína e uma porção de maconha e, previamente conluiado com o acusado Nivaldo, guardaram consigo parte de um tijolo e 10 invólucros de maconha, para fins de comércio ilícito a terceiros. Segundo apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento em ponto conhecido pela venda de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado Wesley em atitude suspeita e, ao perceber a presença da viatura policial, o acusado demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado com ele 6 (seis) pinos de crack, 4 (quatro) pinos de cocaína e 1 (um) invólucro de maconha. Além disso, ao realizarem buscas pelo local onde o acusado foi avistado em atitude suspeita, os policiais localizaram, em um buraco, 37 (trinta e sete) pinos de crack e 2 (dois) pinos de cocaína. Ao ser indagado, o acusado confessou a traficância e indicou local onde haveria mais drogas escondidas. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local, residência do acusado Nivaldo, e este ao ser indagado, confessou que alugava a residência para traficantes guardarem drogas, bem como entregou aos policiais uma mochila, de propriedade de Wesley, a qual continha parte de um tijolo de maconha e nove invólucros da mesma droga, além disso, no interior da residência, foi encontrado uma pequena porção de maconha, uma balança de precisão e um prato com resquícios de crack. Os acusados foram notificados (fls. 172 e 174). Em sede de defesa preliminar, o réu Nivaldo informa que é inocente dos fatos que lhe estão sendo imputados e, se reserva no direito de adentrar no mérito da ação penal durante a instrução processual. Por sua vez, o réu Wesley pugna por sua absolvição, bem como se reserva no direito de adentrar no mérito da ação penal durante a instrução processual (fls. 178/180 e 191/192). A denúncia foi recebida em

24 de março de 2022 (fl. 198). No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e foram interrogados os acusados. Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram. Em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal. As defesas pugnam pela aplicação de regime prisional mais brando em razão da confissão dos acusados. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa aos réus Wesley de Souza Rosa e Nivaldo Martins a infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 24/26 e 128/130) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos. Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre os ora réus, o que bem se depreende da prova oral colhida nos autos. Com efeito, os policiais militares Claudemir Aparecido Bassi e Maxwell Roberto Almeida Domingues narraram que em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram o acusado Wesley mexendo em algo no chão. Ao ele avistar a polícia se levantou e começou a caminhar rapidamente. Foi abordado e em sua posse havia 06 pinos contendo crack, 04 pinos contendo cocaína, 01 porção de maconha e R\$ 40,00. No local em que ele estava mexendo havia um buraco e ali dentro encontraram 37 pinos contendo crack e 02 pinos contendo cocaína. Wesley confessou o tráfico e indicou uma residência onde havia mais drogas guardadas. Foram até lá e encontraram o acusado Nivaldo que afirmou que alugava o local para traficantes embalar e guardarem drogas e recebia R\$ 100,00 por dia pelo aluguel. No casa encontraram maconha, uma balança de precisão, dinheiro e aparelhos de telefone celular, sendo que o acusado Nivaldo confessou o tráfico e afirmou que a droga encontrada pertencia ao acusado Wesley. Quando interrogados em sede judicial, os réus negaram a prática do delito. Wesley afirmou que estava caminhando na rua e não portava nenhuma droga. Já Nivaldo disse que a droga comprava para vender e para fumar. O crack também. Não conhecia Wesley. Trabalha em meio rural. Estudou até o 3º ano do ensino fundamental. Já foi preso em 2006 por crime de drogas. Uma parte do dinheiro era proveniente do trabalho e outra da venda de droga. Tem CTPS registrada. Wesley disse que a droga que estava consigo era sua, mas a que estava com Nivaldo, desconhece. Chegou em Catanduva há 15 dias. É morador de rua. Recebeu proposta de trabalhar na biqueira e como estava na rua e não tinha serviço, foi se sustentar no tráfico de entorpecente. Estudou até o 9º ano do ensino fundamental. É usuário de crack, cocaína e maconha. Já foi preso e processado anteriormente. Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, os réus eram imputáveis na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpanes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP. De início, fixo a pena do réu Wesley de Souza Rosa. Na primeira fase (art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP), conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta uma condenação definitiva (fls. 64/65) que, em observância ao disposto na Súmula n. 241 do STJ, deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem. O motivo do crime, que é o lucro fácil, é próprio à espécie. As circunstâncias e as consequências do crime não destoam do já valorado pelo legislador e, portanto, são neutras. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, presente causa atenuante da confissão, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 3004130-43.2013.8.26.0481, pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, mantenho

a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena definitiva é a de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP. Em vista da quantidade de pena privativa de liberdade e da reincidência do réu, inviável a sua substituição por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, I, do CP). Passo, doravante, à fixação da pena do réu Nivaldo Martins. Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena base. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta bons antecedentes (fls. 59/60). A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, há causa atenuante da confissão espontânea, porém, fica mantida a pena no mínimo legal. Não há agravantes de pena. Logo, mantenho a pena intermediária nos patamares da pena-base. Na terceira e derradeira fase, aplico a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto preenchidos integralmente os requisitos para tanto. Logo, fixo a pena final do acusado em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP). O regime inicial de cumprimento da reprimenda, ante o disposto no art. 33, §2º, 'b', e 3º, do CP, e no art. 387, §2, do CPP, é o aberto. Inviável a substituição da pena e aplicação da suspensão condicional do processo, vez que não é suficiente para a reprovação do ilícito, em especial porque anteriormente aos fatos retratados nos autos, o réu foi autuado com droga, situação que inibe a aplicação dos benefícios. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR O acusado Wesley de Souza Rosa como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato; O acusado Nivaldo Martins como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP). Por outro lado, permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação (fls. 89/93) e a manutenção (fls. 165 e 186) da prisão preventiva, mantenho-a, relativamente ao réu Wesley. Com efeito, enquanto o *fumus commissi delicti* resta verificado em sede de cognição exauriente, o *periculum in libertatis* é extraído da gravidade em concreto das condutas dos réus, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e indica que a libertação dos agentes lhes permitirão retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu Wesley à prisão. Diversamente com relação a Nivaldo, em razão do regime prisional aplicado, não há motivo para a sua manutenção no cárcere. Expeça-se alvará de soltura ao réu Nivaldo. Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das

amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos. Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do dinheiro e dos telefones celulares apreendido nos autos (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06) e deixo de decretar o perdimento dos bens (01 balança de precisão e 01 prato de vidro), por se tratarem de bens sem valor econômico. Oficie-se ao juiz da 1ª Vara Criminal ou à Del. De Pol. de origem, autorizando a destruição destes objetos. Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se os réus para pagamento das multas no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução. Pelas partes foi dito que não havia interesse em recorrer. Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP. Dou esta por publicada em audiência, saindo intimados os presentes. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)